

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6061/2541

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาย อະสาย แซ่หั่ว

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93 (2)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 43, มาตรา 47

การที่ผู้ร้องนำสืบแสดงสำเนาคำสั่งเอกสารหมาย ร.1ต่อศาลผู้คัดค้านก็มีได้
นำสืบโต้แย้งว่าผู้ร้องมิได้ส่งต้นฉบับคำสั่งเอกสารหมาย ร.1 เมื่อศาลวินิจฉัยรับฟัง
ตามสำเนาเอกสารดังกล่าว ถือได้ว่าศาลได้อนุญาตให้นำสำเนาเอกสารมาสืบได้ใน
กรณีไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาได้โดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 93(2) แล้ว โดยผู้ร้องไม่จำเป็นต้องขออนุญาตศาลก่อนและ
การที่ส.หัวหน้าเขตหรือผู้อำนวยการเขตมาเบิกความยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจตาม
สำเนาคำสั่งเอกสารหมายร.1 จากผู้ร้อง ก็เป็นอันเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ผู้ร้องมอบ
อำนาจให้หัวหน้าเขตหรือผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนตามสำเนาคำสั่งเอกสาร
หมาย ร.1 ผู้อำนวยการเขตจึงมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ร้องตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง
ผู้ร้องจัดให้มีการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้
คัดค้านตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยปรากฏว่าเป็นการส่งให้แก่บุคคลที่มีชื่อกับที่อยู่
ของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับ และมีผู้รับแทนเป็นพี่ของผู้คัดค้านกับคนในบ้านของผู้
คัดค้าน โดยผู้คัดค้านมิได้นำสืบโต้เถียงความถูกต้องแท้จริงแห่งสำเนาเอกสารดัง
กล่าวจึงเพียงพอรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านทราบคำสั่งของผู้ร้องแล้วตามวิธีการแจ้งคำสั่ง
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 47 ก่อนมีการแก้ไข

เพิ่มเติม เมื่อผู้ร้องได้ออกคำสั่งถูกต้องตามขั้นตอนชอบด้วยกฎหมายและผู้คัดค้าน
ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว เพิกเฉยไม่รื้อถอนอาคารพิพาทภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำ
สั่ง ผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล ขอให้จับกุมและกักขัง
ผู้คัดค้านซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้รื้อถอนดังกล่าวได้โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยผู้ร้องไม่จำเป็นต้องทำเป็นคำฟ้องและไม่
จำเป็นต้องร้องขอออกคำบังคับแก่ผู้คัดค้าน กับไม่ต้องคำนึงว่าผู้ร้องมีอำนาจรื้อถอน
อาคารพิพาทอยู่แล้ว หรือผู้คัดค้านขัดขวางการรื้อถอนอาคารพิพาทหรือไม่ ทั้งนี้ เป็น
ไปตามบทบัญญัติมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2534 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2534 ผู้คัดค้านได้ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจำนวน 1 หลัง บน
ที่ดินของตนเองต่อมาผู้คัดค้านได้เพิ่มเติมอาคารจาก 3 ชั้น เป็น 8 ชั้น โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขตบางคอแหลมตรวจพบจึงมีคำสั่ง
ให้ผู้คัดค้านระงับการก่อสร้างและให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ผู้คัดค้านได้รับแจ้งคำสั่งแล้วเพิกเฉย ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำ
สั่งให้ผู้คัดค้านรื้อถอนอาคารทั้งหมดให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งผู้
คัดค้านได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว แต่ผู้คัดค้านยังดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จโดย
ไม่ได้รื้อถอนอาคารตามคำสั่งและมีได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้คัดค้านถูกศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 65คดีถึงที่สุดแล้ว ขอให้มิ

คำสั่งจับกุมผู้คัดค้านและกักขังผู้คัดค้านไว้จนกว่าผู้คัดค้านจะรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายออกไปเสร็จสิ้น

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จับกุมผู้คัดค้าน มากักขังไว้จนกว่าผู้คัดค้านจะรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างทั้งหมดที่ฝ่าฝืนกฎหมายออกไป

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จับกุมผู้คัดค้านมากักขังไว้จนกว่าผู้คัดค้านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกจับหรือกักขัง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43(1) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 300 วรรคแรกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนมีอำนาจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารพิพาทได้ก่อสร้างอาคารพิพาทสูง 3 ชั้น บนที่ดินของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วถูกดำเนินคดีจนศาลแขวงพระนครใต้ได้พิพากษาลงโทษผู้คัดค้านไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2534 นายสุทธิ กิตติคุณ หัวหน้าเขตหรือผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมออกคำสั่งให้ผู้คัดค้านระงับการก่อสร้างให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทภายใน 30 วัน ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมาย ร.3 และ ร.4 ผู้คัดค้านยังคงก่อสร้างอาคารพิพาทต่อ

ไปเพิ่มเป็นสูง 8 ชั้น ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2534 นายสุทธิผู้อำนวยการเขต บางคอแหลมได้ออกคำสั่งให้ผู้คัดค้านรื้อถอนอาคารพิพาทภายใน 30 วัน ตามสำเนา คำสั่งเอกสารหมายเลข ร.8 ผู้คัดค้านเพิกเฉยและมีได้อุทธรณ์คำสั่ง โดยผู้คัดค้านฎีกาว่าผู้ อำนาจการเขตบางคอแหลมไม่มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ร้อง เพราะผู้ร้องมิได้ขอ อนุญาตศาลเพื่อนำสืบสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ร.1 แทนต้นฉบับ และมีได้นำตัวผู้ ร้องมาสืบถึงการออกคำสั่งดังกล่าว เห็นว่า การที่ผู้ร้องนำสืบแสดงสำเนาคำสั่งเอกสาร หมายเลข ร.1 ต่อศาล ผู้คัดค้านก็มีได้นำสืบโต้แย้งว่าผู้ร้องมิได้ส่งต้นฉบับคำสั่งเอกสาร หมายเลข ร.1 แต่อย่างใดเมื่อศาลวินิจฉัยรับฟังตามสำเนาเอกสารดังกล่าว ถือได้ว่าศาล ได้อนุญาตให้นำสำเนาเอกสารมาสืบได้ในกรณีไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาได้โดย ประการอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) แล้วโดยผู้ ร้องไม่จำเป็นต้องขออนุญาตศาลก่อน และการที่นายสุทธิ กิตติคุณหัวหน้าเขตหรือผู้ อำนาจการเขตบางคอแหลมมาเบิกความยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจตามสำเนาคำสั่ง เอกสารหมายเลข ร.1 จากผู้ร้องก็เป็นอันเพียงพอให้รับได้โดยไม่ต้องนำตัวผู้ร้องซึ่ง เป็นผู้มอบอำนาจมานำสืบถึงการออกคำสั่งดังกล่าวอีก ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้อง มอบอำนาจให้หัวหน้าเขตหรือผู้อำนาจการเขตบางคอแหลมปฏิบัติราชการแทนตาม สำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ร.1 ผู้อำนาจการเขตบางคอแหลมจึงมีอำนาจปฏิบัติ ราชการแทนผู้ร้องตามที่ร้องกล่าวอ้างในคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้คัดค้านทราบคำสั่งตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ร.3, ร.4 และ ร.8 หรือไม่โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้คัดค้านยังมิได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว เพราะผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่ามีการรับส่งคำสั่งอย่างใดและมีได้นำเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ผู้นำส่งมาสืบว่าผู้คัดค้านรับทราบคำสั่งอย่างใด เมื่อใด เห็นว่าผู้ร้องมีนายธีระ พันธ์ สนิมทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลมมาเป็นพยานเบิกความยืนยัน ว่า พยานเป็นผู้ร่างคำสั่งตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ร.3, ร.4 และ ร.5 ให้นายสุทธิ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมลงลายมือชื่อ แล้วพยานจัดให้มีการส่งคำสั่งดังกล่าว

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิสำเนาของผู้คัดค้าน ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 10 โดยปรากฏข้อความในสำเนาไปตอบรับเอกสารหมายเลข 5, 6 และ 9 ว่าเป็นการส่งให้แก่บุคคลที่มีชื่อกับที่อยู่ของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับและมีผู้รับแทนเป็นพี่ของผู้คัดค้านกับคนในบ้านของผู้คัดค้าน โดยผู้คัดค้านมิได้นำสืบโต้เถียงความถูกต้องแท้จริงแห่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ทั้งคงมีเพียงตัวผู้คัดค้านกล่าวอ้างลอย ๆ ว่ายังไม่ทราบคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงเพียงพอให้รับฟังได้ว่าผู้คัดค้านทราบคำสั่งตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข 3, 4 และ 8 แล้ว ตามวิธีการแจ้งคำสั่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องนำเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ผู้นำส่งมาสืบอีก

เมื่อผู้ร้องได้ออกคำสั่งถูกต้องตามขั้นตอนชอบด้วยกฎหมายและผู้คัดค้านทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วเพิกเฉยไม่รื้อถอนอาคารพิพาทภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลเป็นคดีนี้ขอให้จับกุมและกักขังผู้คัดค้านซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้รื้อถอนดังกล่าวได้ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งผู้ร้องไม่จำเป็นต้องทำเป็นคำฟ้องและไม่จำเป็นต้องร้องขอออกคำบังคับแก่ผู้คัดค้าน กับไม่ต้องคำนึงว่าผู้ร้องมีอำนาจรื้อถอนอาคารพิพาทอยู่แล้ว หรือผู้คัดค้านขัดขวางการรื้อถอนอาคารพิพาทหรือไม่ เพราะการจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเป็นมาตรการบังคับให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 43(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ